

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

DIREITOS E PRERROGATIVAS



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 04

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



DIREITOS E PRERROGATIVAS

Lei 5.346/1992 • art. 30

O art. 30 concentra o núcleo desta aula. A cobrança tende a trocar o titular do direito, alterar o momento em que a garantia vale ou transformar uma prerrogativa condicionada em regra absoluta.

1 IDEIA CENTRAL DO ART. 30

CAPUT

Os direitos e prerrogativas dos policiais militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e aos cargos exercidos.

2 COMO ORGANIZAR A LISTA

BLOCO	O QUE LEMBRAR
Identidade militar	Patente, títulos, designação hierárquica, uniformes, insígnias e distintivos.
Garantias funcionais	Justiça Militar, prisão especial, assistência em flagrante e tratamento correspondente ao posto/graduação.
Porte e carreira	Porte de arma, estabilidade, promoção, demissão/licenciamento voluntário.
Direitos sociais	13º, salário-família, férias + 1/3, maternidade, paternidade, adicionais.
Assistência	Assistência jurídica em atos de serviço e assistência médico-hospitalar.
Inatividade	Regras estatutárias sobre reserva, revisão de remuneração e pensão - sempre observar legislação superveniente.

REGRA DE PROVA

Se a questão disser que o Estatuto trata apenas de deveres e punições, está errada: a própria lei disciplina situação, deveres, direitos e prerrogativas.



PATENTE, TÍTULOS E UNIFORMES

art. 30, §1º, I a III

1 PATENTE DOS OFICIAIS

PLENITUDE

O Estatuto assegura aos oficiais a plenitude da patente, com as prerrogativas, direitos e deveres inerentes, na ativa e na inatividade. No plano constitucional, as patentes dos oficiais das corporações militares estaduais são conferidas pelos respectivos governadores.

2 TÍTULOS E DESIGNAÇÃO HIERÁRQUICA

USO CORRESPONDENTE AO GRAU

Integra as prerrogativas o uso dos títulos e da designação hierárquica correspondente ao posto ou à graduação. A banca pode tentar deslocar isso para o rol de deveres.

3 UNIFORMES, INSÍGNIAS E DISTINTIVOS

PRIVATIVIDADE NA ATIVA

O art. 30 inclui o uso, de forma privativa quando na ativa, dos uniformes, insígnias e distintivos da Corporação. A expressão 'de forma privativa' é ponto de literalidade.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • CBM-AL • ASPIRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS • 2017 • Q849094

Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

Os membros do corpo de bombeiros são denominados militares e as suas patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo presidente da República.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • TEXTO PRESERVADO • ZERO AUTORAL



JUSTIÇA, PRISÃO E FLAGRANTE

art. 30, §1º, IV a VIII e §§2º-3º

GARANTIA	NUCLEO
Justiça Militar Estadual	Processo e julgamento nos crimes militares definidos em lei.
Honras e tratamento	Honras, tratamento e sinais de respeito previstos em leis e regulamentos.
Prisão antes de condenação irrecorrível	Prisão especial em quartel da Corporação, à disposição da autoridade judiciária competente.
Cumprimento de pena	Unidade da Corporação ou presídio militar, nos casos e limites previstos no Estatuto, sem perda do posto/graduação.
Flagrante	Praça tem assistência de oficial; oficial, de oficial de posto superior ao seu. Permanência na Polícia Judiciária apenas pelo tempo da lavratura do auto.

§2º - FLAGRANTE

O Estatuto determina que, em flagrante, a autoridade policial entregue o militar à autoridade policial militar mais próxima, retendo-o na repartição apenas pelo tempo necessário à lavratura do auto.

§3º - REAÇÃO INSTITUCIONAL

Cabe ao Comandante-Geral tomar a iniciativa de responsabilização da autoridade policial que descumpra a regra, maltrate o policial militar ou deixe de lhe assegurar o tratamento correspondente ao posto ou graduação.



PORTE DE ARMA E ESTABILIDADE

art. 30, §1º, IX a XII

1 PORTE DE ARMA

OFICIAIS

O Estatuto remete o porte de arma dos oficiais à legislação federal.

PRAÇAS

Para as praças, o Estatuto também remete à legislação federal e acrescenta as restrições impostas pela Corporação.

2 ESTABILIDADE - ATENÇÃO À ATUALIZAÇÃO

TEXTO ESTADUAL X REGRA NACIONAL SUPERVENIENTE

O art. 30, §1º, XII, conserva redação estadual antiga de estabilidade das praças após mais de 10 anos de efetivo serviço. Porém, a Lei Federal nº 14.751/2023 - Lei Orgânica Nacional das PMs e CBMs - assegura a estabilidade dos militares de carreira após 3 anos de efetivo serviço. Para 2026, não trate os 10 anos como regra geral atual sem observar essa superveniência.

COMO RESPONDER

Questão que pergunta o texto literal antigo do art. 30: identifique a redação do Estatuto. Questão sobre a regra geral vigente de estabilidade: observe a Lei 14.751/2023.



DIREITOS SOCIAIS E REMUNERATÓRIOS

art. 30, §1º, XIII a XXIV

DIREITO	LITERALIDADE / LIMITE
13º salário	Baseado na remuneração integral; devido em dezembro.
Salário-família	Para dependentes, conforme legislação própria.
Férias	Anuais remuneradas, com vantagem de pelo menos 1/3 a mais.
Licenças parentais	Licença-maternidade e licença-paternidade.
Remuneração	Percepção de remuneração.
Promoção	Incluída expressamente entre os direitos.
Pensão por morte	Prevista no Estatuto, observada a disciplina previdenciária aplicável.
Desligamento voluntário	Demissão ou licenciamento voluntário, conforme a categoria e as regras próprias.
Atividades especiais	Adicional para atividades insalubres, penosas ou perigosas, conforme legislação própria.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • CBM-AL • ASPIRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS • 2017 • Q849093

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Entre os direitos sociais assegurados constitucionalmente aos militares incluem-se a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • TEXTO PRESERVADO • ZERO AUTORAL



ASSISTÊNCIA E INATIVIDADE

art. 30, §1º, XVIII, XIX e XXV a XXVII

1 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ATOS DE SERVIÇO

O Estatuto prevê assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado quando o policial militar for indiciado ou processado por crimes ocorridos em atos de serviço.

2 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

MILITAR E DEPENDENTES

Abrange prevenção, conservação e recuperação da saúde, com serviços médicos, farmacêuticos e odontológicos, além dos meios e cuidados necessários nos termos do Estatuto.

3 INATIVOS E PENSÃO

REVISÃO E BENEFÍCIOS

O Estatuto prevê revisão periódica da remuneração dos inativos quando se modificar a remuneração dos ativos, além de pensão por morte. Essas matérias devem ser lidas junto da legislação previdenciária superveniente.

RESERVA E REGRAS NUMÉRICAS

Os incisos XI, XXVI e XXVII trazem regras históricas de tempo de serviço e remuneração na inatividade. Em 2026, memorize primeiro o instituto e confira os requisitos numéricos pela legislação vigente, porque o regime de proteção social militar sofreu mudanças posteriores ao Estatuto de 1992.



DEMISSÃO E LICENCIAMENTO VOLUNTÁRIO

direito do art. 30 + regras de saída

1 A PALAVRA DO ART. 30

INCISO XXIII

O rol de direitos inclui demissão ou licenciamento voluntário. Para acertar a questão, você precisa ligar o direito às regras específicas do Estatuto.

2 QUEM É DEMITIDO E QUEM É LICENCIADO?

CATEGORIA	INSTITUTO
Oficial	A demissão da Polícia Militar aplica-se exclusivamente aos oficiais.
Praça	O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças; pode ocorrer a pedido ou ex officio.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2021 • Q1815073

Em relação ao que dispõe a Lei estadual n.º 5.346/1992 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas), julgue o item a seguir.

O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • TEXTO PRESERVADO • ZERO AUTORAL



LIMITES DO REGIME MILITAR

CF + Estatuto: não transforme regra em absoluto

1 CARGO PÚBLICO CIVIL

ATENÇÃO CONSTITUCIONAL

A condição militar produz regras especiais, mas não autoriza afirmar genericamente que toda posse em cargo público civil é expressamente proibida. A Constituição disciplina consequências e, desde a EC 101/2019, aplica aos militares estaduais as hipóteses de acumulação do art. 37, XVI, com prevalência da atividade militar.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • CBM-AL • ASPIRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS • 2017 • Q849095

Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

É expressamente vedado aos militares da ativa tomar posse em cargo público civil permanente ou temporário.

☒ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • TEXTO PRESERVADO • ZERO AUTORAL

2 CHECKLIST DE PEGADINHAS

LEIA A PALAVRA DECISIVA

Presidente x governador • oficial x praça • ativa x inatividade • antes da condenação irrecorrível x cumprimento da pena • legislação federal x restrições da Corporação • texto antigo do Estatuto x lei nacional superveniente.



GABARITO COMENTADO + MAPA FINAL

4 questões reais CEBRASPE

1. Patentes dos militares estaduais

ERRADO

O erro está na autoridade que confere a patente. Para oficiais das corporações militares estaduais, as patentes são conferidas pelos respectivos governadores, não pelo Presidente da República.

2. Direitos sociais dos militares

ERRADO

O gozo de férias anuais com pelo menos 1/3 a mais integra os direitos aplicáveis. Já a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno não está entre os direitos sociais constitucionalmente estendidos aos militares. Um trecho errado derruba o item.

3. Licenciamento

CERTO

O art. 65 do Estatuto dispõe que o licenciamento do serviço ativo é aplicado somente às praças, a pedido ou ex officio. Para oficiais, o instituto de saída correspondente é a demissão, nos termos próprios.

4. Cargo público civil

ERRADO

A proposição cria uma vedação absoluta inexistente. A Constituição estabelece regime especial e consequências para o exercício de cargo civil; atualmente, ainda há as hipóteses de acumulação do art. 37, XVI, aplicáveis aos militares estaduais com prevalência da atividade militar.

MAPA FINAL

Art. 30 = identidade militar + garantias funcionais + carreira + direitos sociais + assistência. Decore as diferenças de titular e condição, mas faça uma leitura atualizada quando houver legislação nacional superveniente.

FONTES

Base normativa: Lei Estadual nº 5.346/1992, art. 30, texto disponibilizado pelo SAPL/ALE-AL e pelo sistema legislativo da PMAL; Constituição Federal, arts. 42 e 142; Lei Federal nº 14.751/2023.

Questões reais: CEBRASPE - CBM-AL 2017 (Q849093, Q849094 e Q849095) e PM-AL 2021 (Q1815073).